



**LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
DESTINADOS A ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Parque Guanajuato Bicentenario. Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km. 3.8 | Silao, Gto. México | C.P. 36270 | Tel. (472) 103 9900  
Email: [contacto@guanajuato.gob.mx](mailto:contacto@guanajuato.gob.mx) | [f](#) [t](#) [i](#) [g](#) [+](#) [g](#) [u](#) [a](#) [n](#) [a](#) [j](#) [u](#) [a](#) [t](#) [o](#) [.m](#) [x](#)

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Secretaria de Turismo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 3, 12, 13 fracción XI y 32 bis fracciones IV, VI, VII y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 8 fracción 11, 31 Quáter, Quinquies y Sexies, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 48 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018; 1, 2, 6, 7, 22, 23, 54, 56, 57, 78 sexies, septies, octies fracciones I y 11, y decies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 5 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de Guanajuato; así como 1, 2, 3, 4, 5 fracciones VI y VII, 16, 17 y 19 fracciones IV, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; y

#### CONSIDERANDO

Que un punto neurálgico de la industria turística, es la ampliación y mejoramiento del patrimonio turístico, lo que conlleva la creación o adecuación de la infraestructura necesaria para detonar económicamente las zonas y regiones del estado de Guanajuato con potencial turístico; siendo facultad de la Secretaría de Turismo la coordinación y colaboración con los Ayuntamientos para diseñar acciones y estrategias que tiendan a fomentar la inversión en proyectos turísticos, logrando el aprovechamiento turístico de los municipios.

Que la Secretaría de Turismo a efecto de evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, promoverá la coordinación y colaboración entre los diversos órdenes de Gobierno, así como con los sectores privado y social, a efecto de llevar a cabo las acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico que se requieran para el desarrollo turístico del estado de Guanajuato.

Que la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, aprobada por la LXIII Legislatura para el ejercicio fiscal 2019, confiere a la Secretaría de Turismo recursos para programas y proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico dentro de los proyectos estratégicos contemplados en los presente lineamientos.

Que Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece en su artículo 78 sexies que los titulares de las dependencias y de las entidades de la administración pública estatal serán responsables de emitir los lineamientos de los programas de inversión que se señalen en el Presupuesto

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO



de Egresos del Estado, de acuerdo a los lineamientos generales que establezca el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Que los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en materia de Proyectos de Inversión para el ejercicio fiscal de 2019, emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, en su artículo 9 establece que una vez que las Dependencias o Entidades cuenten con los oficios de autorización de recursos en proyectos de inversión, estarán habilitadas para iniciar los procesos de licitación o bien, realizar los convenios de ejecución con los municipios u otros ejecutores, según sea el caso, y definir las características de las Obras Públicas y Acciones a ejecutar, conforme a los términos, condiciones y requisitos que establezcan las Dependencias o Entidades normativas en sus lineamientos.

Que con el propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Turismo para acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:

## **ACUERDO**

**Artículo Único.** Se expiden los lineamientos para la **Aplicación de los Recursos Destinados a Acciones y Proyectos de Inversión en Materia de Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2019**, para quedar en los siguientes términos:

### **LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**

#### **Capítulo I Disposiciones preliminares**

##### ***Objetivo general***

**Artículo 1.** Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios y mecanismos para la aplicación, control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados para acciones y/o proyectos de inversión en materia de Desarrollo Turístico.

- I. **Acciones de inversión en materia de desarrollo turístico.** De manera enunciativa, y no limitativa, se entiende que serán las relacionadas con el análisis del comportamiento de los centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño de programas de desarrollo turístico; la diversificación de las actividades turísticas; el desarrollo de nuevos productos turísticos; el apoyo a los sistemas de información turística estatal; la inversión en infraestructura, servicios e imagen urbana y el fomento de la participación de las y los inversionistas públicos y privados;
- II. **Convenio de Colaboración.** Instrumento jurídico a suscribir entre la Secretaría de Turismo y los Municipios, u otras instancias del sector social y privado, para la realización de acciones y/o proyectos en materia de desarrollo turístico en el estado de Guanajuato;
- III. **Instancia Ejecutora.** Municipios y organizaciones de la sociedad civil constituidas legalmente, que solicitan recursos para ejecutar acciones y/o proyectos de desarrollo turístico en el estado de Guanajuato, en los términos de los presentes lineamientos, de manera directa o a través de terceros contratados para tales efectos;
- IV. **Instancia Pagadora.** La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y Tesorería de los Municipios, que emiten los pagos correspondientes a la ejecución de acciones y/o proyectos de desarrollo turístico en el estado de Guanajuato, en los términos de los presentes lineamientos;
- V. **Lineamientos.** Los Lineamientos Generales para la Aplicación de Recursos en materia de Proyectos de Inversión para el Ejercicio Fiscal 2019, emitidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;
- VI. **Proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico.** Conjunto de acciones en materia de desarrollo turístico encaminadas a lograr la consolidación de un destino, a través de estrategias de planeación, ejecución y operación de las mismas; y
- VII. **Secretaría.** Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.



#### ***Carácter estratégico de los recursos***

**Artículo 3.** La asignación de recursos públicos para la ejecución de acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico constituye una estrategia para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los destinos turísticos del estado de Guanajuato.

#### ***Concurrencia de recursos federales***

**Artículo 4.** Cuando en la ejecución de acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico concurren recursos federales, las instancias ejecutoras deberán observar lo dispuesto por la normatividad federal, así como por lo señalado en los instrumentos jurídicos que para tales efectos se suscriban.

### **Capítulo II Lineamientos generales**

#### ***Población Objetivo***

**Artículo 5.** La Secretaría destinará los recursos públicos otorgados en su presupuesto a acciones prioritarias que permitan la consolidación y fortalecimiento de los destinos turísticos en el estado de Guanajuato; así mismo, podrán solicitar recursos para ejecutar acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico:

- I. Los Municipios del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; y
- II. Las organizaciones de la sociedad civil, constituidas legalmente bajo las leyes mexicanas.

#### ***Criterios de asignación de recursos***

**Artículo 6.** La Secretaría, analizará, revisará, evaluará y autorizará la asignación de recursos para la ejecución de acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 quinquies de la *Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mismo que establece:*

El ejercicio del gasto de inversión pública estatal deberá sujetarse a lo siguiente:

- I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras en proceso;
- II. Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos cuando cuenten y acrediten lo siguiente:
  - a) La factibilidad respectiva por la Dependencia o la Entidad normativa que corresponda;
  - b) La autorización de inversión correspondiente;

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

- c) La garantía sobre la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de la etapa prevista a realizarse en el ejercicio fiscal correspondiente; y
- d) El cumplimiento de las prevenciones contenidas en la legislación y demás normativa aplicable a la inversión correspondiente.

En ningún caso podrán iniciar dichos proyectos cuando existan otros similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;

- III. Se otorgará prioridad a las obras y proyectos productivos, así como a los vinculados a los servicios de beneficio social y económico, tales como: agua potable, alcantarillado, comunicaciones, salud, vivienda y equipamiento rural, procuración de justicia, educación, sistemas de abasto y comercialización y medio ambiente;
- IV. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra, los insumos locales y la capacidad instalada;
- V. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social, privado y con los gobiernos municipales, así como las asociaciones público-privadas y otros esquemas de financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de beneficio social. Se concertará, con arreglo a la legislación aplicable, la participación activa de las comunidades beneficiarias; y
- VI. Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con el oficio de autorización de inversión correspondiente emitido por la Secretaría.

#### ***Requisitos para ejecutar acciones y/o proyectos***

**Artículo 7.** La instancia ejecutora que solicite recursos para ejecutar acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Cuando sea el municipio quien solicite estos recursos, deberá girar una carta intención dirigida al Titular de la Secretaría donde manifieste el compromiso de administrar, aplicar y comprobar los recursos para ejecutar acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico que sean de su interés;
- II. En caso de que la instancia ejecutora aporte recursos para la ejecución de acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, deberá integrar a la carta intención el monto de su aportación del ejercicio fiscal correspondiente;
- III. A la carta intención, deberá anexarse el expediente técnico que contenga el proyecto ejecutivo previamente validado por las instancias competentes, el cual deberá contar por lo menos con la siguiente documentación:

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**



- a) Memorias descriptivas y de cálculo de los proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones;
- b) Proyecto arquitectónico;
- c) Proyecto estructural;
- d) Proyectos de instalaciones: eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales;
- e) Presentación ejecutiva del proyecto ejecutivo;
- f) Catálogo de conceptos;
- g) Programa calendarizado de obra;
- h) Validación del proyecto ejecutivo por las instancias correspondientes;
- i) Tratándose de obras donde se pretenda intervenir una zona de monumentos, centro histórico (imagen urbana) o inmuebles catalogados con valor patrimonial e histórico (reciclaje o re-uso), se deberá presentar:
  - Diagnóstico del estado actual;
  - Levantamiento de deterioros y alteraciones;
  - Propuesta de intervención, que deberá venir acompañada con los siguientes criterios de restauración: consolidaciones, restituciones, reintegraciones, liberaciones;
  - Estado final con la intervención;
  - Dictamen estructural, tratándose de edificios que se sometan al re-uso; y
  - Memorias de los trabajos de restauración.

Lo anterior será aplicable a los centros históricos en los cuales existan inmuebles históricos y/o catalogados por el INAH; en dicho caso, cada uno de ellos deberá de integrar acciones especiales.

Carta compromiso de quién será el responsable del mantenimiento, conservación, resguardo, vigilancia y/o aseguramiento de las obras, bienes y en general de los resultados, una vez que concluya el proyecto.

Tratándose de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría por conducto de la Dirección de Proyectos, designará al responsable;

- IV. Cuando los recursos a otorgar sean para proyectos de nueva creación, la instancia ejecutora deberá agregar el título de propiedad o instrumento que acredite la legítima posesión o propiedad, según corresponda, del inmueble donde se realizarán las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, excepto en acciones de imagen urbana;

- V. Cuando se trate de un inmueble con valor patrimonial, se deberá anexar la Ficha emitida por la autoridad competente en la materia (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ó Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) para comprobar su historicidad;
- VI. En caso de haber sido beneficiados por la Secretaría con recursos para la ejecución de acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico en el ejercicio 2019, deberán tener acreditado el cumplimiento del 100% (cien por ciento) de los compromisos y obligaciones adquiridas mediante los instrumentos jurídicos suscritos para tales efectos. Se exceptúan de este requisito aquellos que cuenten con prórroga, siempre y cuando la misma haya sido autorizada mediante el instrumento jurídico correspondiente.

#### ***Deficiencias en la solicitud de apoyo***

**Artículo 8.** Cuando la documentación o información referida en el artículo anterior presente alguna deficiencia o inconsistencia, la Secretaría informará a la instancia ejecutora para que solvante las observaciones en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la notificación. En caso de no atenderse esta solicitud en el plazo y términos solicitados, la Secretaría podrá cancelar la solicitud de incentivos.

#### ***Mecanismos para autorización de apoyos***

**Artículo 9.** La Secretaría podrá, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a su suficiencia presupuestal, crear los mecanismos para definir el procedimiento de recepción, evaluación, autorización y demás aspectos que considere necesarios para el otorgamiento apoyos a la inversión a que se refieren los presentes lineamientos.

#### ***Viabilidad de las acciones y/o proyectos de inversión***

**Artículo 10.** Cuando se determine que no son viables las acciones y/o proyectos de inversión presentadas por la instancia ejecutora o bien presentan inconsistencias, la Secretaría, notificará por escrito de tal situación, para que solvante dichas observaciones; de no atender este requerimiento, la solicitud será desechada de manera definitiva.

### **Capítulo III**

#### **De la formalización del recurso**

#### ***Instrumentos jurídicos para el otorgamiento de recursos***

**Artículo 11.** Una vez autorizado el proyecto de inversión turística en los términos de los presentes lineamientos, la Secretaría por conducto de la unidad responsable del presupuesto del cual se otorgará el recurso, deberá notificar al municipio dicha autorización



e iniciar los trámites para formalizar los instrumentos jurídicos que correspondan de conformidad con la normatividad aplicable.

#### ***Plazo para formalizar instrumento jurídico***

**Artículo 12.** El Municipio cuyo incentivo fue autorizado, contará con un plazo de 10 días naturales a partir de la notificación a que se refiere el artículo anterior, para entregar a la Secretaría la documentación que le solicite para suscribir el instrumento jurídico que formalice el otorgamiento del incentivo, así como las obligaciones y mecanismos para su cumplimiento. En caso de incumplir con lo referido, la Secretaría, podrá destinar los recursos autorizados a otro proyecto; sin que lo anterior le genere responsabilidad alguna a la Secretaría.

#### ***Convenios de asociación público-privada***

**Artículo 13.** La Secretaría podrá acordar la ejecución de proyectos de inversión pública bajo las modalidades de asociación público-privada, con la concurrencia de recursos estatales derivados de cualquier fuente de financiamiento, mediante la celebración de convenios de asociación público-privada.

Para la celebración de los convenios mencionados en el párrafo anterior, la Secretaría se sujetará al proceso y lineamientos señalados en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato; la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás normatividad aplicable a la materia.

### **Capítulo IV Obligaciones de las partes**

**Artículo 14.** Las obligaciones de las partes que comparecen en el instrumento jurídico que se suscriba, se especificarán en el mismo documento, debiéndose comprender entre otras, las siguientes:

#### **I. Obligaciones de la Secretaría:**

- a) Solicitar ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la apertura de una cuenta para los recursos a destinarse en la ejecución de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, en los términos de los presentes lineamientos;
- b) Autorizar y tramitar ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la liberación de los recursos para la ejecución de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico,

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

previamente autorizado por la Secretaría, en los términos de los presentes lineamientos;

- c) Dar seguimiento y evaluar la ejecución de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, así como de la aplicación de recursos asignados a la instancia ejecutora para tales efectos, de conformidad con los presentes lineamientos;
- d) Girar a la instancia ejecutora las recomendaciones y observaciones que estime necesarias para el cumplimiento del proyecto ejecutivo que comprende las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, en los términos de los presentes lineamientos;
- e) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones señaladas y los presentes lineamientos, en el instrumento jurídico que se suscriba y en la normatividad aplicable para el otorgamiento de incentivos a la inversión;
- f) Aperturar una cuenta bancaria cuando el recurso a liberar sea a través de ministraciones, en los términos de los presentes lineamientos;
- g) Reintegrar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, los recursos económicos no erogados de los recursos estatales aportados, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o formalmente comprometidos al 31 de diciembre de 2019, durante los primeros diez días hábiles del mes de enero del ejercicio fiscal inmediato siguiente, con excepción de aquellos recursos que se encuentren formalmente devengados o comprometidos y no pagados a esa fecha, entregando copia de dicho trámite a la Secretaría; y
- h) Las demás establecidas en el instrumento jurídico celebrado.

## **II. Obligaciones de la instancia ejecutora:**

- a) Ser responsable de la administración (en caso de que el recurso a liberar sea a través de ministraciones), aplicación, ejecución y comprobación de los recursos destinados a las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, autorizados en los términos de los presentes lineamientos;
- b) Ejecutar las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico conforme al proyecto ejecutivo presentado en los términos de los presentes lineamientos;
- c) Garantizar, supervisar y proveer lo necesario para la correcta aplicación de los recursos destinados para la ejecución de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico;
- d) Integrar y presentar a la Secretaría, la documentación comprobatoria correspondiente al proceso de licitación o asignación de las acciones y/o

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**



proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, apegándose a la normativa de acuerdo al origen del recurso;

- e) Ser el responsable de obtener, validar y analizar la documentación justificatoria (contratos) y comprobatoria (facturas) de cada erogación que comprendan las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico objeto del Convenio de Colaboración, de conformidad con los presentes lineamientos;
- f) Entregar a la Secretaría, los informes a que hace referencia los presentes lineamientos;
- g) Resguardar bajo su custodia toda la información técnica, financiera, administrativa y contable, conservándola en su poder por el periodo fiscal establecido por la Legislación de la materia, anexando a cada póliza los comprobantes y testigos físicos y documentales de cada erogación;
- h) Ser responsable del personal que llegará a ocupar o contratar con motivo de la ejecución de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico objeto de los presentes lineamientos, asumiendo todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia laboral, de seguridad social, fiscal y demás aplicables y a responder de cualquier controversia o litigio con sus trabajadores; deslindando a la Secretaría de toda responsabilidad;
- i) Atender las auditorías que realicen los órganos competentes en materia de verificación y control del gasto público, así como la Secretaría de manera directa o por medio de otras instancias; así como solventar las observaciones que de las mismas se deriven;
- j) Observar los presentes lineamientos, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su respectivo Reglamento, así como la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y demás legislación aplicable; y
- k) Sujetarse a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que establece que será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

## Capítulo V

### Liberación de recursos y modalidades de pago

#### *Liberación de recursos*

**Artículo 15.** La Secretaría, de conformidad con lo establecido en el instrumento jurídico, solicitará a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la liberación de los recursos a favor de la instancia ejecutora, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los presentes lineamientos.

Previo a la liberación de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y cuando sea procedente, la Secretaría, por ducto de su Dirección Administrativa, deberá realizar la apertura de cuenta específica productiva en una institución bancaria a su nombre, de la que únicamente se podrán retirar fondos para el pago directo de las acciones y/o proyectos convenidos.

En caso de que se convenga con municipios o asociaciones público - privadas la aplicación de recursos provenientes de cualquier modalidad o tipo de financiamiento que constituya deuda pública estatal, en su caso, tales montos deberán ser ejercidos a través de una cuenta específica productiva que permita su plena identificación.

#### *Requisitos para solicitud de pago de estimaciones*

**Artículo 16.** Para el trámite de pago de estimaciones, la instancia ejecutora deberá remitir a la Secretaría con la debida anticipación, la siguiente documentación para realizar dicho trámite:

#### **I. Anticipo:**

- a) Solicitud de pago;
- b) Documentación comprobatoria del proceso de contratación;
- c) Contrato de prestación de servicios o de obra entre la instancia ejecutora y la o el contratista;
- d) Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa en PDF por el monto del anticipo otorgado que cumpla los requisitos fiscales aplicables;
- e) Fianza de anticipo que cubra el monto del pago correspondiente;
- f) Fianza de cumplimiento del 10% por el monto total de la obra;
- g) Ficha de la cuenta del contratista para su depósito.

#### **II. Estimaciones subsecuentes:**

- a) Solicitud de pago;

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**



**b) Estimación debidamente firmada, misma a la que se anexará lo siguiente:**

- Carátula de estimación;
- Hoja resumen;
- Generadores;
- Reporte fotográfico;
- Copia de bitácora;
- Todos aquellos documentos que correspondan al tipo de acción que se esté llevando a cabo, tales como: pruebas de laboratorio, órdenes de trabajo, convenios modificatorios, entre otros;
- Si se trata de una estimación atípica, se deberá anexar: solicitud de precios fuera de catálogo, tarjetas de PU y oficio de autorización de los precios;
- Factura debidamente requisitada por el monto del pago correspondiente;
- Formato original de solicitud de pago emitida por la Dependencia ejecutora, indicando el ID del CFDI; y
- El CFDI en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa en PDF por el monto de la estimación que cumpla los requisitos fiscales aplicables.

**III. Finiquito:**

- a) Información correspondiente a la última estimación;**
- b) Solicitud de pago del finiquito;**
- c) Finiquito debidamente firmado, el cual deberá contener:**
  - Carátula de estimación de cierre;
  - Hoja resumen;
  - Fianza de vicios ocultos;
  - Documento de finiquito de obra; y
  - Copia de bitácora completa.
- d) El CFDI en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa por el monto de la estimación que cumpla los requisitos fiscales aplicables;**
- e) Acta entrega - recepción; y**
- f) Anexar oficio de solicitud de cancelación de saldos de contrato en caso de que existan.**

En caso de que las estimaciones presenten alguna sanción y/o retención como producto de penalización a contratistas, se deberá especificar en el oficio de entrega de la estimación,

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

si son temporales o definitivas. Cuando la sanción temporal se convierta, en definitiva, se deberá informar a esta Secretaría una vez finiquitado el contrato.

### ***Requisitos para solicitud de pago de ministraciones***

**Artículo 17.** Para el trámite de pago de ministraciones, la instancia ejecutora deberá remitir a la Secretaría con la debida anticipación, la siguiente documentación para realizar dicho trámite:

**I. Primera Ministración:**

- a) Solicitud de pago;
- b) Convenio de Colaboración debidamente firmado; y
- c) El CFDI en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa por el monto del pago correspondiente.

**II. Segunda Ministración:**

- a) Solicitud de pago;
- b) El CFDI en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa por el monto del pago correspondiente; y
- c) Toda aquella documentación que se requiera de acuerdo al tipo de acción que se está llevando a cabo.

**III. Ministraciones subsecuentes:**

- a) Solicitud de pago;
- b) Documentación comprobatoria correspondiente al avance establecido en el Convenio de Colaboración para la ministración correspondiente;
- c) El CFDI en sus formatos XML y PDF, así como su representación impresa por el monto del pago correspondiente; y
- d) Entrega de avance físico-real y reporte de actividades, describiendo las acciones ejecutadas con fotografías de los trabajos realizados; así mismo, si el proyecto en cuestión incluye planos, estudios, memorias de cálculo, investigaciones o criterios, deberá anexarse dichos documentos, todo lo anterior como sustento de lo ejecutado.

### ***Datos fiscales***

**Artículo 18.** Las facturas y/o recibos oficiales expedidos por la instancia ejecutora, deberán contener los siguientes datos fiscales:

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| R.F.C.:    | GEG-850101-FQ2                         |
| Nombre:    | Gobierno del Estado de Guanajuato      |
| Dirección: | Paseo de la Presa No. 103, Col. Centro |
| C.P.:      | 36000                                  |

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

Parque Guanajuato Bicentenario. Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km. 3.8 | Silao, Gto. México | C.P. 36270 | Tel. (472) 103 9900  
Email: [contacto@guanajuato.gob.mx](mailto:contacto@guanajuato.gob.mx) | [f](#) [t](#) [i](#) [g](#) [+](#) [g](#) [u](#) [a](#) [n](#) [a](#) [j](#) [u](#) [a](#) [t](#) [o](#) [.m](#) [x](#)



## Capítulo VI Control y seguimiento

### *Evaluación técnica*

**Artículo 19.** En materia de control y seguimiento del instrumento jurídico que se suscriba para la asignación de recursos objeto de los presentes lineamientos, la instancia ejecutora deberá elaborar y entregar a la Secretaría dentro de los primeros cinco días a partir de la fecha de que se solicite o del mes siguiente de que se trate, un informe en medio impreso y digital del avance del cumplimiento de las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, el cual deberá contener lo siguiente:

- I. Generalidades;
- II. Situación actual de la obra;
- III. Avance físico;
- IV. Avance financiero;
- V. Avance gráfico;
- VI. Control de calidad;
- VII. Seguridad e higiene;
- VIII. Notas de bitácora;
- IX. Minutas de trabajo y boletines;
- X. Anexo fotográfico con descripción de los trabajos; y
- XI. Conclusiones.

La Secretaría, llevará a cabo el análisis y validación de la información presentada por la instancia ejecutora, emitiendo las observaciones que estime convenientes.

### *Evaluación financiera*

**Artículo 20.** En el caso de Ministraciones, con el objeto de complementar el informe a que hacen referencia los presentes lineamientos, la instancia pagadora o ejecutora, deberá entregar a la Secretaría dentro de los primeros cinco días a partir de la fecha en que se solicite ó del mes siguiente de que se trate, los siguientes informes:

- I. Conciliaciones bancarias;
- II. Relación detallada del gasto; y
- III. Estados de cuenta.

### *Evaluación externa*

**Artículo 21.** Los órganos de control correspondientes, en el ámbito de su competencia, podrán verificar la ejecución de las acciones en cualquier momento; así como realizar las

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

visitas que estimen pertinentes a la instancia ejecutora, e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos que participen en ellas, todos los datos e informes necesarios.

## **Capítulo VII**

### **Reintegro de recursos**

#### ***Recursos no devengados***

**Artículo 22.** Los recursos que hayan sido otorgados por la Secretaría a la instancia ejecutora con base en los presentes lineamientos y que al 31 de diciembre del año 2019 no se hayan ejercido, deberán ser reintegrados a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración durante los primeros diez días hábiles del mes de enero del año inmediato siguiente, con excepción de aquellos recursos que se encuentren formalmente comprometidos, entregando constancia respectiva de dicho trámite a la Secretaría.

En caso de que dichos recursos se encuentren en cuentas bancarias productivas, también se reintegrará el monto de los rendimientos que resulten durante el tiempo del depósito.

#### ***Reintegro de Recursos***

**Artículo 23.** El cálculo de reintegro de recursos derivados de economías, saldos de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto, lo realizará la Secretaría; una vez realizado dicho cálculo, lo hará del conocimiento a la instancia pagadora mediante oficio, en el cual se le solicitará que en el término indicado, realice dicho reintegro.

Así mismo, la instancia pagadora deberá proceder a la cancelación de la cuenta específica generada para tales efectos.

## **Capítulo VIII**

### **Reasignación de recursos**

#### ***Acciones y/o proyectos de inversión no ejecutados***

**Artículo 24.** Cuando sea imposible físico, material o jurídicamente realizar las acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico programados por la Secretaría para el ejercicio fiscal 2019, ésta podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la autorización para la reasignación de dichos recursos para acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico nuevos.



#### ***Incumplimiento de la instancia ejecutora***

**Artículo 25.** Cuando la instancia ejecutora se haya comprometido a realizar una aportación económica en acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico formalizados y no la realice en los tiempos establecidos, o no observe las condiciones que establecen los presentes lineamientos, la Secretaría, podrá solicitar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración autorización para la reasignación de dichos recursos a acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico diferentes.

### **Capítulo IX Terminación y cierre**

#### ***Cierre preliminar***

**Artículo 26.** La Secretaría, con base en los avances físico-financieros reportados por la instancia ejecutora procederá a integrar el cierre preliminar del ejercicio con cifras al 30 de septiembre de 2019 de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos.

#### ***Cierre del ejercicio***

**Artículo 27.** Para efectos del cierre del ejercicio, se tendrá como plazo máximo para el ejercicio de los recursos objeto de los presentes lineamientos, el día 31 de diciembre de 2019.

La fecha límite para tramitar solicitudes de pago para acciones y/o proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico será 29 de noviembre de 2019.

Lo anterior, salvo que la Secretaría cuente con la prórroga respectiva emitida por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, según lo dispuesto por el artículo 8° de los Lineamientos y se cuente con Convenio Modificatorio respectivo con la instancia ejecutora.

#### ***Entrega-recepción***

**Artículo 28.** La instancia ejecutora será la responsable de llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias ante la Secretaría y los órganos de control competentes, para la entrega- recepción y administrativa de las acciones y/o proyectos de inversión convenidos, a más tardar en cinco días hábiles antes de la fecha señalada para tal efecto.

La entrega-recepción documental de las acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo turístico, no exime a la instancia ejecutora de las irregularidades o vicios ocultos que se detecten con posterioridad.

## Capítulo X Sanciones

### *Incumplimiento de las obligaciones*

**Artículo 29.** En caso de incumplimiento por parte de la instancia ejecutora de las obligaciones contenidas en los presentes lineamientos, así como aquellas establecidas en el instrumento jurídico celebrado, o por no atender las observaciones detectadas en las revisiones de la Secretaría o cualquier otro órgano de control, la Secretaría suspenderá el pago de ministraciones y/o estimaciones pendientes de realizar hasta en tanto sean regularizadas y solventadas.

En caso de que la instancia ejecutora no solvete las observaciones realizadas por los órganos de control, la Secretaría aplicará las penas y/o sanciones que al efecto se establezcan en el instrumento jurídico, o en su defecto, solicitará el reintegro del recurso otorgado.

**Artículo 30.** La inobservancia o contravención a los presentes lineamientos será sancionada de conformidad con la Normatividad que resulte aplicable, siendo responsabilidad de la unidad responsable del presupuesto del cual se otorgará el apoyo aprobado, vigilar que todo apoyo otorgado cumpla con los requisitos y formalidades que en los presentes lineamientos y así evitar comprometer a la Secretaría sin que exista el fundamento legal correspondiente.

## Capítulo XI Equidad, inclusión y diversidad social

### *Perspectiva de género*

**Artículo 31.** En el ámbito de su competencia, la Secretaría incorporará la perspectiva de género para identificar las circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad, generando sobrecargas o desventajas, en particular a las mujeres, a fin de determinar los mecanismos que incidan en su reducción o eliminación y potenciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar un desarrollo pleno, en condiciones de igualdad que garantice la vigencia y el ejercicio de sus derechos.

### *Diversidad social*

**Artículo 32.** Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad, exigibilidad y calidad en las acciones que se realicen, se implementarán mecanismos que hagan efectivo el acceso a los



recursos se dé únicamente con base en lo establecido en estos lineamientos, sin discriminación o distinción alguna.

#### ***Enfoque de derechos de los grupos vulnerables***

**Artículo 33.** La Secretaría fomentará la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad, jóvenes, población vulnerable y pueblos indígenas, contribuyendo a generar conocimiento que potencie su desarrollo e inclusión.

Así mismo, propiciará que las y los servidores públicos, en particular aquellos en contacto directo con la población, garanticen en todo momento un trato digno y de respeto a las personas en el marco de los derechos humanos.

### **Capítulo XII Quejas y/o denuncias**

#### ***Presentación de quejas y/o denuncias***

**Artículo 34.** Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar queja o denuncia por probable comisión de faltas administrativas en la operación de programa, ante la Secretaría o ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas, a través de los siguientes medios:

- I. En las instalaciones de la Secretaría, ubicada en Parque Guanajuato Bicentenario Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km 3.8, Silao, Gto. C.P. 36720, teléfono 472 103 99 00.
- II. Personalmente, proporcionando las pruebas que considere pertinentes para fundamentar su queja o denuncia, en caso de tenerlas, o señalando a la autoridad el lugar donde se encuentren, en la Dirección de Investigación B, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, Guanajuato, Guanajuato, C.P.36080:
- III. Vía telefónica al 01800 470 75 00 ó 01800 HONESTO (4553786) y;
- IV. Por correo electrónico en la siguiente dirección: quejas y; denuncias \_strc@guanajuato.gob.mx; contraloriasocial@guanajuato.gob.mx, a través de la página <https://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/> y con la app: <http://strc.guanajuato.gob.mx/gtoabierto/>.

La queja o la denuncia que se refiere este artículo podrá presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y de conformidad con lo establecido en los artículos del 26 al 248 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

así como el artículo 6 fracción XV inciso i) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

### **Capítulo XIII Supletoriedad**

#### ***Supletoriedad***

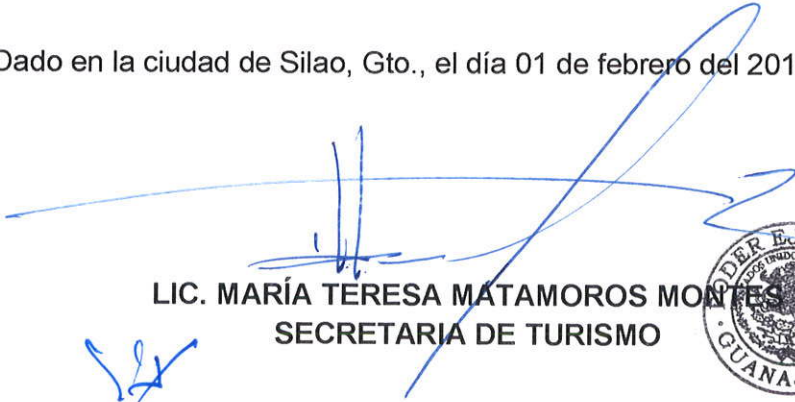
**Artículo 35.** En lo no previsto en los presentes lineamientos se estará a lo dispuesto a la normatividad de la materia que resulte aplicable y disposiciones que emita el Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias o entidades y, en lo que proceda, por la Legislación Federal correspondiente.

### **ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Los presentes lineamientos entran en vigor a partir del día de su firma y registrarán lo concerniente al ejercicio fiscal 2019.

**SEGUNDO.** Los procesos y/o acciones del ejercicio presupuestal 2018 que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada en vigor de los presentes lineamientos se sujetarán a las disposiciones contenidas en los lineamientos para la Aplicación de los Recursos Destinados a Acciones y Proyectos de Inversión en Materia de Desarrollo Turístico para el Ejercicio Fiscal 2018.

Dado en la ciudad de Silao, Gto., el día 01 de febrero del 2019 dos mil diecinueve.

  
**LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**  
**SECRETARIA DE TURISMO**



**SECRETARÍA DE TURISMO**

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

Parque Guanajuato Bicentenario. Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km. 3.8 | Silao, Gto. México | C.P. 36270 | Tel. (472) 103 9900  
Email: [contacto@guanajuato.gob.mx](mailto:contacto@guanajuato.gob.mx) | [f](#) [t](#) [i](#) [g](#) [+](#) [g](#) [u](#) [a](#) [n](#) [a](#) [j](#) [u](#) [a](#) [t](#) [o](#) [.m](#) [x](#)